

Deutschland macht sich interessanter Es überschlagen sich Vorschläge, wie man ausländische Fachkräfte locken könnte. Doch dafür braucht es auch neue Gesetze

Deutschland macht sich interessanter; Es überschlagen sich Vorschläge, wie man ausländische Fachkräfte locken könnte. Doch dafür braucht es auch neue Gesetze

Die Welt

Montag 8. August 2022

Copyright 2022 Axel Springer AG Alle Rechte Vorbehalten



Section: Wirtschaft; S. 9; Ausg. 152

Length: 1208 words

Byline: Jan Klauth

Body

Im Vergleich mit anderen Ländern gilt in der Bundesrepublik ein sehr liberales Recht, was die Migration von qualifizierten Fachkräften angeht. Dennoch erreicht der Staat seine angesichts des Arbeitskräftemangels gesteckten Ziele nicht ansatzweise. Auf 400.000 beziffert Detlef Scheele, Ex-Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA), die Zahl der notwendigen Zuwanderer in die Mangelberufe - in der Realität wurden 2020 laut Statistischem Bundesamt nur 44.800 im Ausland erworbene Abschlüsse anerkannt.

Das überrascht - ist Deutschland doch ein beliebtes Migrationsziel. Mehr als acht Millionen Menschen wanderten seit 2015 ein. Die Wirtschaft ist, wenn sie nicht schrumpfen möchte, auf Zuwanderung angewiesen - doch Fachkräfte, die gezielt in deutsche Städte ziehen, um ein Jobangebot wahrzunehmen, sind unter den Migranten die deutlich kleinere Gruppe. Weshalb das so ist?

Einerseits blockiert sich der Staat durch Bürokratie und Föderalismus selbst. Andererseits ist der größere Teil der Zuwanderung auf Fluchtbewegungen zurückzuführen. Für Hochqualifizierte, die gezielt wegen Jobs emigrieren, ist Deutschland im Konkurrenzkampf mit anderen Industrienationen oft nicht die erste Wahl.

Das soll sich bald ändern. Derzeit überschlagen sich neue Vorschläge, die gezielt zu mehr Fachkräfte-Einwanderung führen sollen. Zusätzlich sollen es Asylbewerber mit entsprechender Qualifikation bald einfacher haben, in Jobs zu kommen. So legten zunächst die Industrie- und Handelskammer (DIHK) und die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) Punktepläne vor. Beide Papiere überschneiden sich teilweise mit den Vorhaben von Innenministerin Nancy Faeser und Arbeitsminister Hubertus Heil (beide SPD). Auch die FDP hat nun einen Plan vorgelegt, der ganz neue Ideen ins Spiel bringt. WELT erklärt die wichtigsten Punkte.

Das SPD-Duo Heil und Faeser strebt vor allem eine erleichterte Zuwanderung an, etwa durch die schnellere und vereinfachte Anerkennung ausländischer Abschlüsse. "Zu schleppend, zu bürokratisch, zu abweisend ist unser Einwanderungssystem. Wir räumen auf mit einer von CDU und CSU geprägten Migrationspolitik, die die Realität

Deutschland macht sich interessanter Es überschlagen sich Vorschläge, wie man ausländische Fachkräfte locken könnte. Doch dafür braucht es auch neue Gesetze

unseres Einwanderungslands gezeugt und damit unserem Wirtschaftsstandort geschadet hat", schrieben die beiden unlängst im "Handelsblatt". Zu ihrem Plan gehören der erleichterte Familiennachzug, Bürokratie-Abbau, Senkung der Gehaltsgrenze als Bedingung für die sogenannte Blue Card sowie schnellere Visa-Verfahren. Fachkräfte, die über Berufserfahrung und einen Abschluss verfügen, sollen ohne durchlaufene Anerkennung in Deutschland arbeiten dürfen, sofern sie sich erfolgreich auf eine Stelle beworben haben. Für die Einreise sollen der Nachweis eines Abschlusses und Berufserfahrung ausreichen. Die Anerkennung läuft dann parallel zur Arbeit, die Kosten trägt das Unternehmen.

Zentraler Punkt soll die "Chancenkarte" sein, die auch im Koalitionsvertrag steht. "In einem neuen Punktesystem wollen wir personen- und berufsbezogene Kriterien anrechnen, um Menschen mit einem hohen Integrationspotenzial eine attraktive Perspektive zu bieten. Mit der Chancenkarte werden wir auch Unternehmensgründern leichter einen Start in Deutschland ermöglichen", heißt es dazu. Noch in dieser Legislaturperiode soll es so weit sein.

Die Chancenkarte will auch die FDP. "Deutschland folgt so endlich dem Vorbild erfolgreicher Einwanderungsländer wie Kanada", sagte deren arbeitsmarktpolitische Sprecher Pascal Kober zu WELT. "Das Asylrecht wird dadurch nicht ausgehebelt", stellt Kober klar. Konkret soll es mehr Punkte geben, je höher das Sprachniveau und die Qualifikation ist. "Ab einer bestimmten Zahl darf man zum Zweck der Arbeitssuche nach Deutschland kommen, unter der Bedingung, dass man sich selbst finanzieren kann." Nach Kobers Idee könnte je nach Berufsgruppe differenziert werden. So könnte etwa in der IT das Sprachniveau eine kleinere Rolle spielen als in der Pflege oder im Bildungswesen. Zusätzlich wollen die Liberalen den sogenannten Spurwechsel ausbauen. Das bedeutet: Wer Asyl beantragt, tatsächlich aber schon bei Einreise die Voraussetzungen für eine Aufenthaltserlaubnis mitbringt, dem darf "ein laufendes Asylverfahren bei der Einwanderung in den Arbeitsmarkt nicht entgegenstehen".

Noch ist der Vorschlag kein Gesetzentwurf. Doch in der Praxis könnte das beispielsweise bedeuten, dass auch Migranten, die einen negativen Asylbescheid erhalten, also ausreisepflichtig wären, eine Aufenthaltserlaubnis erlangen könnten. Voraussetzung wären wohl entsprechende Qualifikationen und andere Bedingungen wie zum Beispiel keine einschlägige Vorbestrafung.

Axel Boysen, Arbeitsrechtler bei der Kanzlei Fragomen Global LLP, sieht beim Vorschlag für einen "Spurwechsel" von einem humanitären Einwandererstatus zum Status eines Wirtschaftsmigranten die größten rechtlichen Hürden. Eine derartige Reform des Einwanderungsrechts müsse sehr detailliert ausgearbeitet werden, weil es leicht zu Unklarheiten über das Bleiberecht kommen könne, sagt der Rechtsanwalt.

Grundsätzlich ist aus Kreisen der Bundesregierung zu hören, man wolle die Fehler, die im Zuge der Fluchtbewegung ab 2015 gemacht wurden, vermeiden. So dürfen Asylbewerber in der Regel nicht arbeiten, wenn sie in einer Asylunterkunft leben oder ihr Verfahren nicht abgeschlossen ist - was lange Monate dauern kann. "Das ist nicht sinnvoll", findet Kober: "Wer im Land ist und Arbeit findet, soll hier auch arbeiten dürfen." Deshalb könne auch der Spurwechsel für Migranten, die ein Asylverfahren durchlaufen, sinnvoll sein - bei entsprechenden Qualifikationen. "Generell soll gelten: Wer entsprechend Punkte angesammelt hat, kann kommen, ohne Asyl zu beantragen." Für die Geflüchteten aus der Ukraine gelten andere Regeln. Ihnen steht dank der Massenzustromsrichtlinie der Zugang zum Arbeitsmarkt EU-weit offen - unabhängig von der Qualifikation. Das dürfte allerdings ein Ausnahmefall im Zuge des Krieges bleiben.

Was die BDA angesichts der 1,7 Millionen offene Stellen und des fortschreitenden demografischen Wandels zudem für sinnvoll hält: Das Verbot einer Beschäftigung in der Zeitarbeit solle für die Erwerbsmigration abgeschafft werden. Ausländern, die als Leiharbeitnehmer arbeiten möchten, darf bislang keine Arbeitserlaubnis erteilt werden - was sich jüngst bei den Rekrutierungsversuchen türkischer Arbeitskräfte für Flughäfen zeigte. Wird das Gesetz gekippt, könnten Vermittler dem Staat und Firmen helfen. Die Anwerbung soll so insbesondere für Unternehmen erleichtert werden, die keine Erfahrung in der Rekrutierung im Ausland haben.

Noch ein weiterer Punkt im FDP-Papier wäre eine tiefgreifende Reform: die geplante Einführung von Englisch als zweite Verwaltungssprache. Auch das soll Behördengänge vereinfachen und für schnellere Abläufe sorgen, weil

Deutschland macht sich interessanter Es überschlagen sich Vorschläge, wie man ausländische Fachkräfte locken könnte. Doch dafür braucht es auch neue Gesetze

Dolmetscher oder beglaubigte Übersetzungen oft überflüssig wären. Das Vorhaben haben Grüne und SPD noch nicht auf dem Schirm. "Die Einführung von Englisch als zweite Verwaltungssprache würde einige Hürden abbauen und wäre ein starker Ausdruck einer Willkommenskultur", sagt Arbeitsrechtler Boysen. Der mit der Umstellung verbundene Mehraufwand bei den Behörden werde sich mittelfristig auszahlen, meint er, wenn Deutschland so an Attraktivität für Fachkräfte gewinne.

Original Gesamtseiten-PDF

Graphic

Die Ampel-Koalition plant, Migration zu erleichtern und das Asylrecht zu lockern

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: DWBE-HP

Subject: ARBEITSKRÄFTE (90%); ARBEITSKRÄFTEMANGEL (90%); ARBEITSMARKTLAGE (90%); ENGPÄSSE (90%); POLITISCHE PARTEIEN (90%); BEWILLIGUNGEN (89%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (89%); EINWANDERUNG (89%); MINISTER & STAATSSEKRETÄRE (89%); HANDELSMINISTERIEN & HANDELSKAMMERN (79%); WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN (79%); AUSWANDERUNG (78%); POLITIK (78%); ARBEITSMINISTERIEN (77%); STATISTIKEN (77%); KONJUNKTURNACHRICHTEN (74%); VEREINIGUNGEN & ORGANISATIONEN (71%)

Industry: KREDITKARTEN (65%)

Geographic: DEUTSCHLAND (91%); KANADA (79%)

Load-Date: August 7, 2022